

CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE À TITRE GRATUIT

Avec clause de transformation en sous-location

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société CCFA, Société par Actions Simplifiée à associé Unique, au capital de 500 €, dont le siège social est rue Paul Roussel 82290 ALBEFEUILLE LAGARDE, immatriculée sous le numéro 943 861 989 RCS MONTAUBAN, représentée par Monsieur Samir CHIKHI, en sa qualité de Président,

Titulaire d'un bail commercial en date du 01/01/2026 portant sur les locaux sis 12 rue du Génie, 82000 MONTAUBAN,

*Ci-après dénommée « **L'Occupant Principal** » ou « Le Mettant à Disposition »,*

D'une part,

ET

L'Association GÉNIE (en cours de création / déclarée le 19/01/2026 à la Préfecture de Tarn-et-Garonne sous le numéro (en cours de création), association régie par la loi du 1er juillet 1901,

Dont le siège social est fixé à : 12 rue du Génie, 82000 MONTAUBAN,

Représentée par Marcelle NAANY en sa qualité de Secrétaire, dûment habilité aux fins des présentes,

*Ci-après dénommée « **L'Occupant** » ou « Le Bénéficiaire »,*

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « **Les Parties** ».

PRÉAMBULE

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La société CCFA est titulaire d'un bail commercial portant sur l'ensemble immobilier sis 12 rue du Génie à Montauban, comprenant des bureaux, salles de réunion et espaces communs aux fins d'y exercer notamment une activité de tiers-lieu et coworking.

L'Association GÉNIE a pour objet l'animation d'un tiers-lieu, l'organisation d'événements culturels, l'accompagnement de porteurs de projets et le développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire montalbanais.

L'Association, en phase de création et de lancement, ne dispose pas actuellement des ressources financières lui permettant d'assumer le paiement d'un loyer. Toutefois, dès que son activité sera suffisamment développée et génératrice de revenus (notamment via la sous-location d'espaces de coworking et de bureaux), les Parties entendent transformer la présente convention en un contrat de sous-location à titre onéreux.

Le bail commercial de CCFA autorise expressément la sous-location, notamment dans le cadre de l'activité de tiers-lieu (Article XVI-B du bail).

C'est dans ce contexte que les Parties ont décidé de conclure la présente convention d'occupation précaire à titre gratuit.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l'Occupant Principal met à la disposition de l'Occupant, qui accepte, à titre précaire et gratuit, les locaux désignés à l'article 2, en vue de l'exercice de son activité associative d'animation de tiers-lieu.

La présente convention est conclue dans le cadre de l'autorisation de sous-location prévue à l'Article XVI-B du bail commercial dont CCFA est titulaire, qui dispose : « La sous-location partielle dans le cadre de l'activité de « tiers-lieu » est autorisée de plein droit, sous réserve que le Preneur demeure responsable du fait de ses locataires partiels ».

ARTICLE 2 – DÉSIGNATION DES LOCAUX

Les locaux mis à disposition sont situés :

12 rue du Génie – 82000 MONTAUBAN

Ils comprennent :

- L'accès et l'usage partagé de l'ensemble des espaces communs (hall d'entrée, sanitaires, terrasse, salle d'attente, espace cuisine)
- L'usage de la salle de réunion selon planning convenu entre les Parties
- L'usage des espaces de coworking aux fins d'animation et de sous-location
- Le cas échéant, un ou plusieurs bureaux désignés d'un commun accord

L'Occupant déclare avoir visité les locaux et les prendre dans leur état actuel, sans pouvoir exiger de l'Occupant Principal aucune réfection ou travaux.

ARTICLE 3 – DURÉE – CARACTÈRE PRÉCAIRE

3.1 Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, à compter du 01 FEVRIER 2026.

Elle pourra prendre fin à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre des Parties, moyennant un préavis de **trois (3) mois** notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.2 Caractère précaire et révocable

Les Parties reconnaissent expressément le caractère précaire de la présente occupation.

Cette précarité est justifiée par les circonstances particulières suivantes :

- Phase de lancement de l'Association sans ressources financières stabilisées
- Volonté commune des Parties de faire évoluer cette convention vers une sous-location à titre onéreux
- Nécessité pour l'Occupant Principal de conserver la maîtrise des locaux pour satisfaire aux obligations de son propre bail commercial

En conséquence, l'Occupant reconnaît ne bénéficier d'aucun droit au maintien dans les lieux et renonce expressément à se prévaloir des dispositions du statut des baux commerciaux (articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce) ou de toute autre disposition protectrice.

ARTICLE 4 – GRATUITÉ

La présente convention est consentie à titre gratuit. L'Occupant n'aura aucun loyer ni redevance à verser à l'Occupant Principal pendant la durée de l'occupation précaire.

Toutefois, l'Occupant participera aux charges d'occupation dans les conditions définies à l'article 5.

ARTICLE 5 – PARTICIPATION AUX CHARGES

5.1 Charges directes

L'Occupant prendra en charge directement :

- Ses propres consommations (téléphone, internet si ligne dédiée)
- Son assurance responsabilité civile
- Les fournitures et consommables liés à son activité

5.2 Charges communes

Pendant la phase de gratuité, les charges communes (eau, électricité des communs, chauffage, entretien) restent à la charge de l'Occupant Principal. Les Parties pourront convenir d'une participation progressive de l'Occupant selon l'évolution de ses ressources, par voie d'avenant.

ARTICLE 6 – DESTINATION ET USAGE DES LOCAUX

Les locaux sont mis à disposition exclusivement pour les activités suivantes :

- Animation et gestion du tiers-lieu « Le Génie »
- Sous-location d'espaces de coworking et de bureaux à des tiers
- Organisation d'événements culturels, de réunions et de formations
- Accompagnement de porteurs de projets
- Toute activité conforme à l'objet social de l'Association et compatible avec la destination du bail commercial principal

L'Occupant s'interdit tout usage des locaux contraire aux lois et règlements en vigueur, aux bonnes mœurs, ou susceptible de troubler la tranquillité du voisinage.

ARTICLE 7 – SOUS-LOCATION PAR L'OCCUPANT

L'Occupant est expressément autorisé à sous-louer des espaces de coworking et bureaux à des tiers, dans le cadre de son activité de tiers-lieu.

Les revenus générés par ces sous-locations seront perçus par l'Association et constitueront les ressources permettant, le moment venu, la transformation de la présente convention en sous-location à titre onéreux conformément à l'article 12.

L'Occupant demeure seul responsable de la gestion de ces sous-locations, du recouvrement des loyers et du respect par les sous-occupants des règles applicables aux locaux.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT

L'Occupant s'engage à :

- User des locaux en bon père de famille
- Effectuer l'entretien courant des espaces mis à sa disposition
- Ne pas apporter de modifications aux locaux sans l'accord préalable et écrit de l'Occupant Principal
- Respecter les règles de sécurité et d'hygiène applicables
- Souscrire une assurance responsabilité civile couvrant son activité et ses préposés
- Informer l'Occupant Principal de tout sinistre ou dégradation dans les 48 heures
- Restituer les locaux en bon état à l'expiration de la convention

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ

Conformément à l'Article XVI-B du bail commercial principal, l'Occupant Principal demeure responsable vis-à-vis du bailleur (SCI IMMO BEAUSOLEIL) du fait de l'Occupant et de ses sous-occupants.

En conséquence, l'Occupant s'engage à garantir et indemniser l'Occupant Principal de toutes condamnations, réclamations ou frais qui pourraient être mis à sa charge du fait de l'occupation par l'Occupant ou ses propres sous-occupants.

ARTICLE 10 – ASSURANCES

L'Occupant s'engage à souscrire et maintenir pendant toute la durée de l'occupation :

- Une assurance responsabilité civile couvrant son activité, ses membres, bénévoles, salariés et visiteurs
- Une assurance couvrant les risques locatifs (incendie, dégât des eaux, explosion)

L'Occupant devra justifier de ces assurances à la demande de l'Occupant Principal et lui communiquer les attestations correspondantes.

ARTICLE 11 – RÉSILIATION ANTICIPÉE

Outre la résiliation moyennant préavis prévue à l'article 3, la présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'Occupant Principal, sans préavis ni indemnité :

- En cas de résiliation du bail commercial principal pour quelque cause que ce soit
- En cas de manquement grave de l'Occupant à ses obligations, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze (15) jours
- En cas de dissolution de l'Association
- En cas de non-souscription ou de non-renouvellement des assurances requises

ARTICLE 12 – CLAUSE DE TRANSFORMATION EN SOUS-LOCATION À TITRE ONÉREUX

12.1 Principe

Les Parties conviennent expressément que la présente convention a vocation à être transformée en un contrat de sous-location à titre onéreux dès lors que l'activité de l'Association générera des revenus suffisants.

12.2 Critères de déclenchement

La transformation interviendra au plus tard :

- Douze (12) mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, OU
- Dès que les revenus mensuels de sous-location perçus par l'Association atteindront un montant de mille euros (1000€) pendant trois mois consécutifs

12.3 Conditions de la sous-location

Le loyer de sous-location sera alors fixé d'un commun accord entre les Parties, en tenant compte :

- De la surface effectivement occupée
- Des charges du bail principal (loyer, charges, taxe foncière)
- Des capacités financières de l'Association

À titre indicatif, les Parties envisagent un loyer de sous-location compris entre 1000 et 4000 euros mensuels hors charges.

12.4 Modalités

La transformation fera l'objet d'un avenant ou d'un nouveau contrat de sous-location qui se substituera à la présente convention.

ARTICLE 13 – ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire sera établi à l'entrée dans les locaux et annexé à la présente convention. Un état des lieux de sortie sera dressé lors de la restitution des locaux.

ARTICLE 14 – ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les Parties font élection de domicile :

- L'Occupant Principal : au siège de CCFA
- L'Occupant : dans les locaux objet des présentes

ARTICLE 15 – LITIGES

En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les Parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant toute action judiciaire. À défaut d'accord, le Tribunal judiciaire de Montauban sera seul compétent.

Fait en deux exemplaires originaux, à Montauban, le 19 janvier 2026

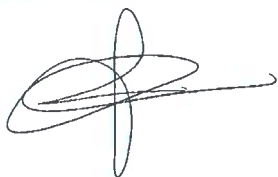
Pour l'Occupant Principal

CCFA

Monsieur Samir CHIKHI

Président

(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)



Pour l'Occupant

Association GÉNIE

Madame Marcelle NAANY

Secrétaire

(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)

LU ET APPRUEVE



ANNEXES

À joindre à la présente convention :

1. État des lieux d'entrée
2. Plan des locaux avec identification des espaces concernés
3. Copie du bail commercial CCFA / SCI IMMO BEAUSOLEIL (extraits pertinents)
4. Statuts de l'Association GÉNIE (ou projet de statuts)
5. Attestation d'assurance de l'Association (à fournir dès souscription)
6. Récépissé de déclaration en préfecture (dès obtention)